



PUTUSAN

Nomor 9161 K/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, telah memutus perkara Anak:

Nama : **IKHWAN ALFADIL** panggil **FADIL bin HAYATUL MUKHLIS**;

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun/26 Februari 2010;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan Alam Indah Blok C Nomor 17, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak ditahan dalam perkara ini;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Subsidaair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 9161 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 10 April 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak IKHWAN ALFADIL panggil FADIL bin HAYATUL MUKHLIS bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak IKHWAN ALFADIL panggil FADIL bin HAYATUL MUKHLIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh di Kota Payakumbuh dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh di Kota Payakumbuh;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi BA-2934-IE dikembalikan kepada Anak IKHWAN ALFADIL panggil FADIL bin HAYATUL MUKHLIS;
4. Membebani Anak IKHWAN ALFADIL panggil FADIL bin HAYATUL MUKHLIS membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Pdg tanggal 22 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak IKHWAN ALFADIL panggil FADIL bin HAYATUL MUKHLIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 9161 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lubuk Minturun;
3. Menetapkan syarat umum bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan syarat khusus berupa pelayanan masyarakat di Masjid atau Mushola terdekat di rumah Anak, dengan ketentuan tidak mengganggu aktifitas sekolah selama 6 (enam) bulan masa percobaan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 2934 IE, dikembalikan kepada Anak;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG tanggal 21 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/ 2025/PN Pdg tanggal 22 April 2025, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid-Anak/2025/PN PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juni 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Juni 2025;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 9161 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 4 Juni 2025, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Juni 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar *judex juris* dapat memutus sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan Penuntut umum;
- Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, awalnya Anak berangkat dari rumahnya di Komplek Perumahan Alam Indah Blok C Nomor 17, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BA 2934 IE milik orangtuanya, untuk pergi ke rumah temannya yang bernama Rafel di

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 9161 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang SMP 16 Padang dengan maksud untuk menjemput Lembar Kerja Siswa, oleh karena ada tugas yang harus dikerjakan;

- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB, pada waktu berada di Jalan Air Dingin depan Toko Beras Vonzya, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Anak sempat melihat korban Naomi Arimbi Suhendro, yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa korban Naomi Arimbi Suhendro kemudian tiba-tiba menyeberang jalan, sehingga Anak tidak dapat sempat lagi menghentikan atau menghindari benturan sepeda motornya dengan korban;
- Bahwa sepeda motor Anak kemudian menabrak korban dan Anak kemudian terjatuh, serta mengalami luka di tangan dan kakinya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban Naomi Arimbi Suhendro meninggal dunia berdasarkan *visum et repertum* Rumah Sakit M. Djamil, Nomor VER/27/IX/LL/2024, tanggal 13 September 2024;
- Bahwa Anak dilahirkan pada tanggal 26 Februari 2010 atau setidaknya tidaknya masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, *judex facti* telah tepat dan benar dalam putusannya menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Anak karena dalam menjatuhkan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan keadaan yang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 9161 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan juga telah mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, permohonan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **14 Agustus 2025** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Yustisia**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 9161 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yustisiana, S.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 9161 K/Pid.Sus/2025